Wirtschaftlichkeitspruefung Vergleich Landbuehne Nord

Datum: 12.07.2021 | Verfahren: 2 T-INS 147/15 | Schuldnerin: Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Ausgangsforderung

Die Masse verfolgt eine offene Schlussrate von 49.870,59 EUR. Die Projektgesellschaft wendet eine Vertragsstrafe und Nachbesserungskosten von zusammen 18.400,00 EUR ein.

Beweislage

Abnahmeprotokoll und technische Dokumentation tragen den Werklohn im Grundsatz. Unsicher bleiben die Reichweite der vorbehaltenen Maengel und die Aufrechenbarkeit der Vertragsstrafe.

Fortfuehrungsszenario

Als interner Arbeitswert werden eine Durchsetzungswahrscheinlichkeit von 65 Prozent, weitere Prozess- und Gutachterkosten von 9.600,00 EUR sowie eine Dauer von zwoelf bis achtzehn Monaten angesetzt. Daraus folgt ein risikogewichteter Nettoarbeitswert von 22.815,88 EUR.

Wirtschaftlichkeitspruefung Vergleich Landbuehne Nord

Datum: 12.07.2021 | Verfahren: 2 T-INS 147/15 | Schuldnerin: Klangbogen Buehnen- und Probenraumtechnik GmbH

Vergleichsszenario

Der angebotene Zahlbetrag von 35.620,59 EUR ist bis 19.07.2021 zahlbar. Nach noch erwarteten Vollzugskosten von 1.250,00 EUR verbleibt ein Nettozufluss von 34.370,59 EUR.

Empfehlung

Der Vergleich ist wirtschaftlich vorzugswuerdig, wenn die Erledigung auf das Projekt Landbuehne Nord begrenzt bleibt, die Zahlung kurzfristig faellig wird und die Masse bis zum vollstaendigen Eingang keine weitergehenden Rechte aufgibt.

Gezeichnet

Rechtsanwaeltin Dr. Mechthild Karg